



Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION Française

Mardi 6 Décembre 1983

126ème ANNEE N° 79

Sommaire

Lois

- LOI N° 83-103 du 3 décembre 1983, portant ratification de l'Accord de coopération économique, commerciale et technique conclu à Islamabad le 10 février 1982 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan 3138
- LOI N° 83-104 du 3 décembre 1983, modifiant le décret du 21 juin 1956 portant organisation administrative du territoire de la République 3138
- LOI N° 83-105 du 3 décembre 1983, modifiant la loi N° 81-56 du 23 juin 1981, portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturières et à la décentralisation industrielle 3139
- LOI N° 83-106 du 3 décembre 1983, portant statut de l'Artisan 3140

Décrets et Arrêtés

Ministère de la Justice

MOUVEMENT dans le corps des notaires et des huissiers-notaires 3141

publication du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au pacte international relatif aux droits civils et politiques 3243

Ministère des Affaires Etrangères

DECRET N° 83-1098 du 21 novembre 1983, portant

Ministère de l'Agriculture

LISTE d'aptitude 3152

Avis et Communications

Ministère de l'Economie Nationale

AVIS relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes 3152

Ministère de l'Agriculture

AVIS d'enquête 3153

Annonces

ANNONCES 3155

ADJUDICATIONS et appels d'offres 3161

Lois

Loi N° 83-103 du 3 décembre 1983, portant ratification de l'Accord de coopération économique, commerciale et technique conclu à Islamabad le 10 février 1982, entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Est ratifié, l'Accord de coopération économique, commerciale et technique, annexé à la présente loi et conclu à Islamabad le 10 février 1982 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Islamique du Pakistan.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage le 3 décembre 1983

Le Président de la République Tunisienne

Habib BOURGUIBA

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 22 novembre 1983.

Loi N° 83-104 du 3 décembre 1983, modifiant le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du territoire de la République (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Les dispositions de l'article 1er du décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 22 novembre 1983.

du territoire de la République, modifié et complété par les textes subséquents, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article Premier. (nouveau). — Le territoire de la République est divisé en 23 circonscriptions territoriales administratives dénommées « Gouvernorats » et portant le nom de leur chef-lieu, conformément à la liste suivante :

- Gouvernorat de Tunis ayant pour chef-lieu la Ville de Tunis;
- Gouvernorat de l'Ariana ayant pour chef-lieu la Ville de l'Ariana;
- Gouvernorat de Bizerte ayant pour chef-lieu la Ville de Bizerte;
- Gouvernorat de Béja ayant pour chef-lieu la Ville de Béja;
- Gouvernorat de Jendouba ayant pour chef-lieu la Ville de Jendouba;
- Gouvernorat du Kef ayant pour chef-lieu la Ville du Kef;
- Gouvernorat de Siliana ayant pour chef-lieu la Ville de Siliana;
- Gouvernorat de Kasserine ayant pour chef-lieu la Ville de Kasserine;
- Gouvernorat de Sidi Bouzid ayant pour chef-lieu la Ville de Sidi Bouzid;
- Gouvernorat de Gafsa ayant pour chef-lieu la Ville de Gafsa;
- Gouvernorat de Tozeur ayant pour chef-lieu de Ville de Tozeur;
- Gouvernorat de Kébili ayant pour chef-lieu la ville de Kébili;
- Gouvernorat de Tataouine ayant pour chef-lieu la Ville de Tataouine;
- Gouvernorat de Médenine ayant pour chef-lieu la Ville de Médenine;
- Gouvernorat de Gabès ayant pour chef-lieu la Ville de Gabès;
- Gouvernorat de Sfax ayant pour chef-lieu la Ville de Sfax;
- Gouvernorat de Mahdia ayant pour chef-lieu la Ville de Mahdia;

- Gouvernorat de Monastir ayant pour chef-lieu la Ville de Monastir;
- Gouvernorat de Sousse ayant pour chef-lieu la Ville de Sousse;
- Gouvernorat de Kairouan ayant pour chef-lieu la Ville de Kairouan;
- Gouvernorat de Zaghuan ayant pour chef-lieu la Ville de Zaghuan;
- Gouvernorat de Nabeul ayant pour chef-lieu la Ville de Nabeul;
- Gouvernorat de Ben Arous ayant pour chef-lieu la Ville de Ben Arous.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 3 décembre 1983

Le Président de la République Tunisienne
HABIB BOURGUIBA

Loi N° 83-105 du 3 décembre 1983, modifiant la loi n° 81-56 du 23 juin 1981, portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturières et à la décentralisation industrielle (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

La Chambre des Députés ayant adopté,

Promulguons la loi dont la teneur suit :

Article Unique. — Les articles 4, 5 et 11 de la loi n° 81-56 du 23 juin 1981 portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturières et à la décentralisation industrielle sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Art. 4 (nouveau). — Les investissements portant création, extension ou renouvellement de projets dans les industries manufacturières ainsi que le transfert ou la reconversion d'entreprises industrielles sont soumis à déclaration ou à agrément.

Toutefois l'agrément des investissements de création de projets tel que prévu par l'article 5 de la présente loi est octroyé en deux étapes :

1°) Un agrément de principe sur présentation d'un dossier fixant les caractéristiques essentielles du projet d'investissement;

2°) Un agrément définitif sur présentation :

d'un dossier fixant les conditions de réalisation du projet et répondant à celles prévues par l'agrément de principe.

de l'accord d'une ou de plusieurs institutions financières pour l'octroi des crédits d'investissements.

L'agrément de principe est octroyé sur la base de l'opportunité économique et sectorielle du projet et pour une durée déterminée n'excédant pas un an.

L'agrément définitif est octroyé sur les mêmes énoncées par l'agrément de principe en tenant compte notamment des modifications techniques et économiques éventuelles nécessaires à la réalisation du projet.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 22 novembre 1983.

Les éléments constitutifs des dossiers relatifs aux demandes d'agréments de principes et à celles d'agréments définitifs sont fixés par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale.

Le bénéficiaire d'un agrément de principe devra dans le délai fixé solliciter l'agrément définitif de son projet; à défaut il sera procédé au retrait pur et simple de l'agrément de principe.

Par ailleurs lorsque le projet, approuvé dans le cadre de la procédure de déclaration ou définitivement agréé, n'a pas reçu un commencement d'exécution dans un délai d'un an, il sera procédé aussi au retrait pur et simple de l'agrément définitif, après avis de l'Agence de Promotion des Investissements qui aura entendu au préalable le promoteur.

La réalisation des investissements non agréés ou ayant fait l'objet d'une opposition est sanctionnée par la fermeture de l'entreprise.

Article 5 (nouveau). — Sont soumis à agrément :

— Les investissements à réaliser directement ou indirectement par des non-résidents ou par des étrangers;

— Les investissements de création de projets d'un montant égal ou supérieur à 200.000 Dinars fonds de roulement inclus et ce conformément aux dispositions de l'article 4 de la présente loi;

— Les investissements autres que ceux portant création de projets d'un montant égal ou supérieur à 500.000 Dinars fonds de roulement inclus.

Ces montants pourront être modifiés par décret.

L'agrément est accordé par le Ministre de l'Economie Nationale, sur avis de l'Agence de Promotion des Investissements.

Art. 11 (nouveau). — Les investissements visés à l'article 9 de la présente loi bénéficient des avantages suivants :

1°) Enregistrement au droit fixe des actes constitutifs de l'entreprise.

Les actes réalisant au constatant les accroissements du capital initial, les transformations de statut juridique et apports dans le cadre de projets ayant fait l'objet d'un agrément de principe, bénéficient de cet avantage jusqu'à l'enregistrement du capital inscrit sur l'agrément définitif du projet.

Ce même avantage est octroyé aux projets approuvés dans la limite d'une année à partir de la date de notification de l'approbation du projet.

2°) Dégrevement des revenus ou bénéfices investis dans la souscription au capital initial, ainsi qu'aux augmentations de ce capital intervenant dans une période de 5 ans à compter de la date de constitution de la Société.

Ce dégrèvement ne peut être accordé qu'en faveur du souscripteur initial.

Le montant des revenus ou bénéfices à retenir en franchise d'impôt est fixé à :

— 30% de leur revenu annuel imposable à la contribution personnelle d'Etat pour les personnes physiques;

— 50% de leur revenu annuel imposable à la patente, à l'impôt sur les bénéfices des professions commerciales ou à l'impôt agricole pour les personnes morales.

Pour ouvrir droit au dégrèvement prévu par le présent article, les titres acquis doivent remplir les conditions prévues par le décret n° 63-30 du 22 janvier 1963, relatif aux aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements

de bénéfices ou revenus, tel que modifié par le décret n° 68-2 du 5 janvier 1968 et notamment ses articles 2, 3, 4, 6 et 7.

3°) Suspension des droits de douane et des taxes sur le chiffre d'affaires perçus sur les biens d'équipement importés nécessaires à la production de l'entreprise.

Toutefois cette suspension n'est pas applicable aux biens d'équipement importés lorsque des biens similaires sont fabriqués en Tunisie.

La liste des biens d'équipement non éligibles à cet avantage est fixée par arrêté du Ministre de l'Economie Nationale.

4°) Suspension des taxes sur le chiffre d'affaires perçues sur l'acquisition des biens d'équipement fabriqués localement.

5°) Le retrait de l'agrément ou de l'approbation porte automatiquement déchéance de tous les avantages accordés.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage le 3 décembre 1983

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Loi N° 83-106 du 3 décembre 1983, portant statut de l'Artisan (1).

Au nom du Peuple,

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

La Chambre des Députés ayant adopté ;

Promulguons la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER. — Dispositions Générales

Article Premier. — Au sens de la présente loi, l'artisanat s'entend de toute activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, essentiellement manuelle et exercée à titre principal et permanent dans une des branches dont la liste est fixée par arrêté du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

Cette activité doit être exercée :

— Soit directement ou sous sa direction par un artisan tel que défini à l'article 2 de la présente loi.

— Soit dans le cadre d'une entreprise artisanale telle que définie à l'article 7 de la présente loi.

CHAPITRE II. — De l'Artisan

Art. 2. — Au sens de la présente loi, l'artisan s'entend de tout travailleur autonome exerçant une activité artisanale telle que définie à l'article 1er de la présente loi et justifiant d'une qualification professionnelle, définie suivant les conditions qui seront fixées par décret.

Art. 3. — L'artisan peut travailler à domicile ou dans tout autre local, utiliser des outils à mains et des machines, avoir enseigne, atelier, chantier ou

magasin, acheter les matières premières qu'il transforme en respectant les réglementations spécifiques relatives aux diverses branches d'activités artisanales.

Art. 4. — Il est institué au profit de l'artisan tel que défini à l'article 2 de la présente loi, une carte professionnelle obligatoire pour l'exercice de son activité et dont les caractéristiques seront définies par arrêté du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

Il peut être délivré aux artisans de nationalité étrangère une Carte Professionnelle spécifique.

Art. 5. — La Carte Professionnelle d'Artisan est délivrée par le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat sur avis de la Commission Régionale de l'Artisanat à instituer dans chaque gouvernorat et dont la composition, l'organisation et les attributions seront fixées par décret.

La délivrance de la Carte Professionnelle d'Artisan est accompagnée de l'inscription de son titulaire au répertoire des entreprises artisanales, tenu par le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat dans les conditions prévues à l'article 13 de la présente loi.

Art. 6. — La Carte Professionnelle d'Artisan est personnelle. Les titulaires de cette carte peuvent se prévaloir du titre d'artisan et bénéficier des différents avantages attachés à l'exercice de cette profession conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE III. — De l'Entreprise Artisanale

Art. 7. — Au sens de la présente loi, l'entreprise artisanale s'entend de toute entreprise ayant l'une des formes suivantes : individuelle, société de personnes ou coopérative et présentant les caractéristiques suivantes :

a) l'exercice d'une activité artisanale telle que définie à l'article 1er de la présente loi,

b) l'emploi de moins de 10 personnes indépendamment du chef de l'entreprise et des membres de sa famille composée des ascendants, descendants et conjoint lorsque celui-ci à la qualité d'artisan à moins d'une dérogation accordée par le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat après avis de la Commission Régionale de l'Artisanat visée à l'article 5 et dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 de la présente loi,

c) Une direction assurée par un artisan tel que défini au chapitre II de la présente loi, ou par l'association d'un artisan au moins, qui assure la conduite technique de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'entreprise dont le chef n'a pas la qualité d'artisan. Toutefois aucun artisan ne peut assurer la direction technique de plus d'une entreprise, sauf cas exceptionnels autorisés par le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

Art. 8. — L'entreprise artisanale doit être obligatoirement immatriculée au Répertoire des Entreprises Artisanales, visé à l'article 5 et dans les conditions prévues à l'article 13 de la présente loi, dans les deux mois de sa création pour une nouvelle entreprise et dans un délai de deux ans, à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises en exercice, lors de sa promulgation.

Toute modification ou cessation d'activité doit être déclarée par le chef de l'entreprise intéressée

(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la Chambre des Députés dans sa séance du 22 novembre 1983.

et enregistrée dans les deux mois au Répertoire des Entreprises Artisanales, dans les conditions prévues à l'article 13 de la présente loi.

Art. 9. — L'immatriculation au Répertoire des Entreprises Artisanales ne dispose pas de l'immatriculation au registre du commerce lorsque celle-ci est requise par la législation en vigueur.

Art. 10. — La création, l'extension ou la reconversion d'une entreprise artisanale de plus de 9 emplois permanents et soumise à agrément.

Art. 11. — L'agrément est accordé par le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat sur avis de la Commission Régionale de l'artisanat, visée à l'article 5 de la présente loi.

L'agrément doit être accordé, refusé ou suspendu jusqu'à complément d'enquête, dans le mois qui suit le dépôt de la demande.

Passé ce délai, le défaut de réponse vaut agrément implicite et ouvre droit à l'immatriculation de l'entreprise intéressée.

Art. 12. — L'immatriculation de l'entreprise artisanale au Répertoire des Entreprises Artisanales confère les droits attachés à l'exercice de l'activité artisanale et soumet aux obligations visant la protection aussi bien de ce secteur d'activité que de la clientèle, conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE IV. — Du Répertoire des Entreprises Artisanales

Art. 13. — Le Répertoire des Entreprises Artisanales est tenu par le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Les règles d'organisation et de tenue du Répertoire des Entreprises Artisanales ainsi que les modalités et procédures d'inscription, d'immatriculation et des modifications y afférentes seront déterminées par arrêté du Ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

CHAPITRE V. — Infractions et Sanctions

Art. 14. — L'exercice de l'activité en infraction aux dispositions de l'article 10 de la présente loi est sanctionné par la fermeture de l'entreprise et par une amende de 100 D. à 1.000 D.

La non conformité aux conditions d'agrément peut être sanctionnée par le retrait de l'agrément et la fermeture de l'entreprise.

Est passible d'une amende de 50 dinars toute personne qui n'a pas requis la Carte Professionnelle d'Artisan, ou l'immatriculation ou la radiation de son entreprise, l'inscription ou la modification de mentions au Répertoire des Entreprises Artisanales, dans les délais prévus par la présente loi ou par les textes pris pour son application.

Art. 15. — Les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux dressés par :

- Les officiers de police judiciaire,
- Les agents du contrôle économique,
- Les inspecteurs du travail,
- Toute personne dûment assermentée, spécialement habilitée et désignée à cet effet par le Ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

Les procès-verbaux sont directement adressés au Ministre du Tourisme et de l'Artisanat qui peut décider une transaction ou une transmission à la juridiction compétente.

CHAPITRE VI. — Dispositions Diverses

Art. 16. — Des décrets fixeront les réglementations de certaines activités artisanales compte-tenu de leurs spécificités.

Art. 17. — L'exercice de l'activité définie à l'article premier de la présente loi ouvre droit aux avantages prévus par la législation en vigueur pour la promotion du secteur de l'artisanat.

Nonobstant les dispositions de l'article 3 de la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un Fonds National de Promotion de l'Artisanat et des Petits Métiers, le bénéfice de l'aide prévue par ladite loi est étendu aux entreprises artisanales, telles que définies par la présente loi.

Art. 18. — Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Fait au Palais de Carthage, le 3 décembre 1983

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

Décrets et Arrêtés

Ministère de Justice

NOTAIRE

Par arrêté du Ministre de la Justice du 28 novembre 1983 :

Sont mutés en la même qualité les notaires dont les noms suivent :

Messieurs :

Abdessatar Ben El Arbi Ben Hadj Tahar, no-

taire à Zaghouan est muté à Silliana, circonscription du Tribunal de Première Instance de Silliana
Hattab Ben Salah Sarray, notaire au Bardo est muté à Radès circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Mohamed Ben Ahmed Ben Echchikh, notaire à Métoula est muté à Gabès circonscription du Tribunal de Première Instance de Gabès.

Mohamed Ben Mohamed Abid, notaire à Sidi - Bouali est muté à Sousse circonscription du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Hédi Ben Belgacem Naji, notaire à Métoula est muté à Hammet Gabès circonscription du Tribunal de Première Instance de Gabès.

Khaled Ben Younés Mansour, notaire à Sahline est muté à Ouardanine circonscription du Tribunal de Première Instance de Monastir.

Abdelmajid Ben Salem Mokni, notaire à Sidi - Bouali est muté à Jemmal circonscription du Tribunal de Première Instance de Monastir.

Ali Ben Ghribi Alaya, notaire à Métiacoul est muté à Gafsa circonscription du Tribunal de Première Instance de Gafsa.

Abdallah Ben Mohamed Machrgui, notaire à Ksar Hellal est muté à Ksour Essaf circonscription du Tribunal de Première Instance de Mahdia.

Abdelmajid Ben Salah Barrari, notaire à Mornag est muté à Tunis circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Mohamed Chakrane Dallali, notaire à Raf-Raf est muté à Bizerte circonscription du Tribunal de Première Instance de Bizerte.

Mohamed Salah Bakari, notaire à Mornag est muté à Tunis circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Mohamed Ben Salem Ben El Gandouza, notaire à Bouargoub est muté à Gromballa circonscription du Tribunal de Première Instance de Gromballa.

Mohamed Ben Mohamed Chafai, notaire à Bradaa est muté à Ksour Essaf circonscription du Tribunal de Première Instance de Mahdia.

Essalami Ben Meftah Ben Gdida, notaire à El - Jem est muté à Mahdia circonscription du Tribunal de Première Instance de Mahdia.

Mohamed Ben Abdallah El Fekih, notaire à Fou-sana est muté à Médenine circonscription du Tribunal de Première Instance de Médenine.

Ali Ben Mohamed Khedim Allah, notaire à Mah-rès est muté à Sfax circonscription du Tribunal de Première Instance de Sfax.

Abdelhamid Ben Hassine Chebli, notaire à Bkalta est muté à Teboulba circonscription du Tribunal de Première Instance de Monastir.

Salah Ben Fredj Ben Ltifa, notaire à Kalaa es - Sghira est muté à Kalaa Kbira circonscription du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Mohamed Ben Salah Ben El Imam, notaire à Hergla est muté à Ennfidha circonscription du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Sadok Ben Mohamed Fessi Ben Khadra, notaire à Maharès est muté à Sfax circonscription du Tribunal de Première Instance de Sfax.

Abdallah Ben Mhedheb Ben Saad Mhedheb, notaire à Gromballa est muté à Hammam-Lif circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Par arrêté du Ministre de la Justice du 28 novembre 1983 :

Sont mutés en la même qualité les huissiers-notaires dont les noms suivent :

Messieurs :

Hamda Ben El Mokhtar Belaid, huissier notaire à Mahdia est muté à Sousse circonscription du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Mohamed Ben Abessatar Mehri, huissier notaire à M'Saken est muté à Sousse circonscription du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Matallah Ben Ahmed Dhmid, huissier notaire à M'Saken est muté à Sousse circonscription du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Ali Ben Younés El Ifrit, huissier notaire à Jem-mal est muté à Sousse circonscription du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Abderrahmane Atia, huissier notaire à Mahdia est muté à Moknine circonscription du Tribunal de Première Instance de Monastir.

Ammar Ben Mosbah Amid, huissier notaire à Métiacoul est muté à Gafsa circonscription du Tribunal de Première Instance de Gafsa.

Boubaker Ben Hassen Trounja, huissier notaire à Sidi Bouzid est muté à Gafsa circonscription du Tribunal de Première Instance de Gafsa.

Aboulbaba Ben Mohamed Dekhl, huissier notaire à Hammet Gabès est muté à Gabès circonscription du Tribunal de Première Instance de Gabès.

Mohamed Ben Sassi Attia, huissier notaire à Hammet Gabès circonscription du Tribunal de Première Instance de Gabès.

Salah Ben Ahmed Kefi, huissier notaire à Jebeniana est muté à Sfax circonscription du Tribunal de Première Instance de Sfax.

Naceur Ben Amor Bou Laouad, huissier notaire à Meknassi est muté à Kairouan circonscription du Tribunal de Première Instance de Kairouan.

Mohamed Ben Belgacem Sdig, huissier notaire à Gafsa est muté à Kairouan circonscription du Tribunal de Première Instance de Kairouan.

Mohamed Touhami Jegham, huissier notaire à Monastir est muté à Sousse circonscription du Tribunal de Première Instance de Sousse.

Mohamed Ben Belgacem Aloui, huissier notaire à Oueslatia est muté à Tunis circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Hédi Ben Kilani Kheder, huissier notaire à Kairouan est muté à Tunis, circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

M'Barek Ferchichi, huissier notaire à Mekthar est muté à Tunis circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Mohamed El Abed Brinis, huissier notaire au Kef est muté à Tunis circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Abdelaziz Issaoui, huissier notaire à Jendouba est muté à Tunis circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Amor Ben Mohamed Salah Chetoui, huissier-notaire à Tébourba est muté à Tunis circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Ousama Ben Ahmed Chabbi, huissier notaire à Zaghuan est muté à Tunis circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Ezzeddine Ben Béchir Louati, huissier notaire à Makthar est muté à Tunis circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Mohamed Ben Ali Boukhris, huissier notaire à Grombaila est muté à Tunis circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Mohamed Ben Belgacem Ettoubi, huissier notaire à Mahrés est muté à Kebli circonscription du Tribunal de Première Instance de Gabès.

Hamda Ben Salah El Mezni, huissier notaire à Ain Draham est muté à Tunis circonscription du Tribunal de Première Instance de Tunis.

Abdelhamid Ben Mohamed Khedher, huissier notaire à Djerba est muté à Hammet Gabès circonscription du Tribunal de Première Instance de Gabès.

Mohamed Sadok Ben Mohamed Boulaba El Fatimi, huissier notaire à Gafsa est muté à Bousalem circonscription du Tribunal de Première Instance de Jendouba.

Ministère des Affaires Etrangères

PACTE INTERNATIONAL

Décret N° 83-1098 du 21 novembre 1983, portant publication du Pacte International relatif aux droits économiques sociaux et culturels et au Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;

Vu la loi n° 68-30 du 29 décembre 1968, autorisant l'adhésion de la Tunisie au Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au Pacte International relatif aux droits civils et politiques ;

Vu l'avis du Ministre des Affaires Etrangères ;

Sur proposition du Premier Ministre ;

Vu l'avis du Tribunal administratif ;

Décrétons :

Article Premier. — Est publié au *Journal Officiel* de la République Tunisienne en annexe au présent décret :

— Le Pacte International relatif aux droits civils et politiques.

Art. 2. — Les Ministres intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal Officiel* de la République Tunisienne.

Fait à Tunis, le 21 novembre 1983

Le Président de la République Tunisienne
Habib BOURGUIBA

PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Les Etats parties au présent acte

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être

humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chaque individu de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme,

Prénant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,

Sont convenus des articles suivants :

PREMIERE PARTIE

Article Premier

1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel,

2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

3. Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

DEUXIEME PARTIE

Article 2

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de

couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

2. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.

3. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à :

a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles

b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;

c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifié.

Article 3

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Article 4

1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les Etats parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue la religion ou l'origine sociale.

2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par 1 et 2), 11, 15, 16 et 18.

3. Les Etats parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres Etats parties les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation. Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à ces dérogations.

Article 5

1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.

2. Il ne peut être admise aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout Etat partie au présent Pacte en application de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré.

TROISIEME PARTIE

Article 6

1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.

3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition du présent article n'autorise un Etat partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.

5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.

6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition de la peine capitale par un Etat partie au présent Pacte.

Article 7

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 8

1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont interdits.

2. Nul ne sera tenu en servitude.

3. a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;

b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés, l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;

c) N'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent paragraphe :

i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle décision, est libéré conditionnellement;

ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;

iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté;

iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiles normales.

Article 9

1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraires. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévus par la loi.

2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.

3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.

4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégales a droit à réparation.

Article 10

1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

2. a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;

b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que possible.

3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amonagement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.

Article 11

Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle.

Article 12

1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le présent Pacte.

4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.

Article 13

Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi, et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin.

Article 14

1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis-clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice, cependant tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.

2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;

b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;

c) A être jugée sans retard excessif;

d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;

e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;

f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;

g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.

4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.

5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.

7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Article 15

1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier.

2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels, d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.

Article 16

Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 17

1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile

ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

Article 18

1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.

2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix.

3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.

4. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions.

Article 19

1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.

2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son choix.

3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires;

a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;

b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

Article 20

1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.

2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.

Article 21

Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.

Article 22

1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.

2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.

3. Aucune disposition du présent article ne permet aux Etats parties à la Convention de 1948 de l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte — ou d'appliquer la loi de façon à porter atteinte — aux garanties prévues dans ladite convention.

Article 23

1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.

2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de l'âge nubile.

3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.

4. Les Etats parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la protection nécessaire.

Article 24

1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.

2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.

3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.

Article 25

Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables :

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis;

b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;

c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.

Article 26

Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Article 27

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion, ou d'employer leur propre langue.

QUATRIEME PARTIE

Article 28

1. Il est institué un Comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.

2. Le Comité est composé de ressortissants des Etats parties au présent Pacte, qui doivent être des personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.

3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.

Article 29

1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les conditions prévues à l'article 28 et présentées à cet effet par les Etats parties au présent Pacte.

2. Chaque Etat partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes doivent être des ressortissants de l'Etat qui les présente.

3. La même personne peut être présentée à nouveau

Article 30

1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date de l'entrée en vigueur du présent Pacte.

2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité autre qu'une élection en vue de pourvoir à une vacance déclarée conformément à l'article 34, le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies invite par écrit les Etats parties au présent Pacte à désigner, dans un délai de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les personnes ainsi présentées en mentionnant les Etats parties qui les ont présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque élection.

4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des Etats parties au présent Pacte convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Siège de l'Organisation. A cette réunion où le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties au présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des Etats parties présents et votants.

Article 31

1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même Etat.

2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable et de la représentation des divers formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.

Article 32

1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30.

2. A l'expiration de mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles précédents de la présente partie du Pacte.

Article 33

1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège qu'occupait ledit membre.

2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe immédiatement le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.

Article 34

1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise les Etats parties au présent Pacte qui peuvent, dans un délai de deux mois désigner des candidats conformément aux dispositions de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des personnes ainsi présentées et la communique aux Etats parties au présent Pacte. L'élection en vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la présente partie du Pacte.

3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du

Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.

Article 35

Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.

Article 36

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu du présent Pacte.

Article 37

1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour la première réunion, au Siège de l'Organisation.

2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement intérieur.

3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou l'Office des Nations Unies à Genève.

Article 38

Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.

Article 39

1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.

2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres les dispositions suivantes :

a) Le quorum est de douze membres;

b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.

Article 40

1. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :

a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque Etat partie intéressé en ce qui le concerne;

b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.

2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.

3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité, communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.

4. Le Comité étudie les rapports présentés par les Etats parties au présent Pacte. Il adresse aux Etats Parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu'il jugerait appropriées. Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'Etats parties au présent Pacte.

5. Les Etats parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.

Article 41

1. Tout Etat partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans lesquelles un Etat partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent être reçues et examinées que si elles émanent d'un Etat partie qui a fait une déclaration reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent article :

a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre Etat également partie à ce pacte n'applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication des explications ou toutes autres déclarations écrites elucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible en utile, des indications sur ces règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux Etats parties intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.

c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent les délais raisonnables.

d) Le Comité tient ses séances à huis-clos lorsqu'il examine les communications prévues au présent article.

e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent Pacte.

f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux Etats parties intéressés visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.

g) Les Etats parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou sous l'une et l'autre forme.

h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu la notification visée à l'alinéa b.

i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;

ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joint au rapport.

Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.

2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix Etats parties au présent Pacte auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est déposée par l'Etat partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique copie aux autres Etats parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une modification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'Etat partie intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.

Article 42

1. a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la satisfaction des Etats parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des Etats parties intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission). La Commission met ses bons offices à la disposition des Etats parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte;

b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des Etats parties intéressés. Si les Etats parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la composition de la Commission au sujet desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.

2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des Etats parties intéressés, ni d'un Etat qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un Etat partie qui n'a pas fait la déclaration prévue à l'article 41.

3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.

4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que peut déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et les Etats parties intéressés.

5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions désignées en vertu du présent article.

6. — Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la Commission, et la Commission peut demander aux Etats parties intéressés de lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.

7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du Comité qui le communique aux Etats parties intéressés :

a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois, elle se borne à indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de la question;

b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;

c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait figurer dans son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les Etats parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés;

d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les Etats parties intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.

8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues à l'article 41.

9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les Etats parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les Etats parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.

Article 43

Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être désignées conformément à l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies.

Article 44

Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures instituées en matière de droits de l'homme aux termes où en vertu des instruments constitutifs et des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.

Article 45

Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.

CINQUIEME PARTIE

Article 46

Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.

Article 47

Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources naturelles.

SIXIEME PARTIE

Article 48

1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout Etat partie au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre Etat invité par l'Assemblée générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.

2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout Etat visé au paragraphe 1 du présent article.

4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.

5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 49

1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Pour chacun des Etats qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

Article 50

Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les unités constitutives des Etats fédératifs.

Article 51

1. Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix. Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.

2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.

3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.

Article 52

Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les Etats visés au paragraphe 1 dudit article :

a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion déposés conformément à l'article 48.

b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 49 et de la date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 51.

Article 53

1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.

2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme du présent Pacte à tous les Etats visés à l'article 48.

Ministère de l'Agriculture

LISTE D'APTITUDE

Au grade d'ingénieur général

ANNEE 1982

Messieurs :

Mohamed Hédi Guerbaâ
Mokhtar Marrakchi
Mohamed Bacha
Mustapha Kadhi
Mohamed Salah Ben Salha

Taieb Chouaieb
Taieb Jellal
Mounir Azib
Mehrez Fekih
Moncef Ben Mahmoud
Mohamed Mustapha Labiadh
Mohamed Cheikh
Ahmed Souissi

Chef de laboratoire général:

Madame Founoun Gtari

Avis et Communications

Ministère de l'Economie Nationale

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES

OU INCOMMODES

(Code du Travail Art. 293 à 324)

(Décret n° 68-88 du 28 mars 1968)

AVIS AU PUBLIC

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Ministère de l'Economie Nationale le 1er septembre 1983, Monsieur **Mohamed Chelly**, demeurant à 4 Rue des hauteurs - Sousse, agissant au compte de la société (le poids lourds), sollicite l'autorisation d'établir et d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à Sousse Route de Monastir km 6 Une unité de réparation mécanique classée en 2ème catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Environnement, de la Normalisation et du Contrôle Qualité, (Ministère de l'Economie Nationale) 195, Rue de la Kasbah Tunis, le Gouverneur de Sousse, Président de la Municipalité de Sousse.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Ministère de l'Economie Nationale le 7 septembre 1983, Monsieur **Taoufik Amous**, demeurant à la route de Menzel Chaker km 7,5, agissant au compte de l'usine de fabrication métalliques, sollicite l'autorisation d'établir et d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à la route de Menzel Chaker km 7,5 une usine de fabrication métalliques classée en 2ème catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Environnement, de la Normalisation et du Contrôle Qualité, (Ministère de l'Economie Nationale) 195, Rue de la Kasbah Tunis, le Gouverneur de Sfax, Président de la Municipalité de Lain.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

Le public est informé que par une pétition enregistrée à la Direction de l'Energie le 30 août 1983 Monsieur **Mahmoud Ben Mohamed Ben Khalifa El Ghali**, demeurant à Tebouiba - Cité Erriadhi N° 11, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation

d'établir et d'exploiter à Henchir El Gbob Ain Be-bouch, Gouvernorat du Zaghouan un établissement consistant en un dépôt d'explosifs, conformément aux plans annexés à la demande.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Energie (Ministère de l'Economie Nationale), Le Gouverneur de Zaghouan, Le Maire de la Commune de Zaghouan.

Pendant un délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne. Les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Ministère de l'Economie Nationale le 9 juin 1983, Monsieur Abdallah Zatax, P.D.G. de la société (CE.MA.CO), demeurant à 9 Rue Ibn Rochd Menzah V, agissant au compte de la dite société, sollicite l'autorisation d'établir et d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à la zone industrielle de Medjez El Bab une usine de carrelage et matériaux de construction classée en 2ème catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Environnement, de la Normalisation et du Contrôle Qualité, (Ministère de l'Economie Nationale) 195, Rue de la Kasbah Tunis, le Gouverneur de Béja, Président de la Municipalité de Medjez El Bab.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Ministère de l'Economie Nationale le

5 octobre 1983, Monsieur Megdich Ezzedine, demeurant à 30 Rue Houcine Bouzaiane, le Kram, agissant au compte de la société Meuble Sfax, sollicite l'autorisation d'établir et d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à la route de Yasmina, Rue Tarek Ibn Zyed une usine de fabrication de Meuble en bois classée en 2ème catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Environnement, de la Normalisation et du Contrôle Qualité, (Ministère de l'Economie Nationale) 195, Rue de la Kasbah Tunis, le Gouverneur de Tunis, Président de la Municipalité de Goulette.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

Le public est informé que par une pétition enregistrée au Ministère de l'Economie Nationale le 12 octobre 1983, Madame Monja Abdallah Babour, demeurant à la zone industrielle de Ben Arous, agissant pour son compte, sollicite l'autorisation d'établir et d'exploiter, conformément aux plans annexés à la demande à la zone industrielle de Ben Arous un atelier mécanique de métallique classée en 2ème catégorie.

Toutes les réclamations que les intéressés croiraient devoir présenter contre l'établissement projeté seront reçues par le Directeur de l'Environnement, de la Normalisation et du Contrôle Qualité, (Ministère de l'Economie Nationale) 195, Rue de la Kasbah Tunis, le Gouverneur de Ben Arous, Président de la Municipalité de Ben Arous.

Pendant le délai d'un mois à dater de l'insertion du présent avis au Journal Officiel de la République Tunisienne, les plans annexés à la demande seront communiqués au public dans les bureaux du Gouvernorat et dans ceux de la Municipalité.

Ministère de l'Agriculture

EAU

La demande présentée le 24 octobre 1983, par Monsieur Mouldi Ben Belgacem B. El Bahri Djelassi, demeurant à Ain M'dhaker Enfida en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser une partie des eaux d'Ain Bayadha à l'Oued El Khour jusqu'à concurrence de 60 m3 par jour pendant 8 mois de chaque année pour irriguer une parcelle de 3 ha de cultures maraîchères sera soumise à une enquête administrative de quinze jours conformément aux dispositions du Code des Eaux (loi n° 75-16 du 31 mars 1975).

Un avis sera affiché :

- 1°) au siège du Gouvernorat de Sousse
- 2°) au Tribunal de 1ère instance de Sousse
- 3°) aux Municipalités de Sousse et Enfida.

4°) dans les différents marchés du Gouvernorat de Sousse.

5°) dans les principaux centres du Gouvernorat de Sousse.

La demande présentée le 27 octobre 1983, par Monsieur Othmani Med. B. Soltane en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser une partie des eaux de l'oued Sarrah jusqu'à concurrence de 100 m3 par jour pendant 8 mois de chaque année pour irriguer une parcelle de 2 ha de cultures maraîchères, sera soumise à une enquête administrative de quinze jours conformément aux dispositions du Code des Eaux (loi n° 75-16 du 31 mars 1975).

Un avis sera affiché :

- 1°) au siège du Gouvernorat du Kef
- 2°) au Tribunal de 1ère instance du Kef

3°) au Délégation de Tadjerouine

4°) dans les différents marchés du Gouvernorat du Kef

5°) dans les principaux centres du Gouvernorat du Kef

La demande présentée le 27 octobre 1983, par Monsieur **Mohamed Ben Amara Ben Hdj Belgacem Moussa** en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser une partie des eaux de l'Oued Tessa jusqu'à concurrence de 100 m3 par jour pendant 8 mois de chaque année pour irriguer une parcelle de 1 Ha de cultures maraichères sera soumise à une enquête administrative de quinze jours conformément aux dispositions du Code des Eaux (loi n° 75-16 du 31 mars 1975).

Un avis sera affiché :

1°) au siège du Gouvernorat du Kef

2°) au Tribunal de 1ère instance du Kef

3°) au Délégation de Tadjerouine

4°) dans les différents marchés du Gouvernorat du Kef

5°) dans les principaux centres du Gouvernorat du Kef

La demande présentée le 1er octobre 1983, par Monsieur **Othman Ben Mohamed Chroud** en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser une partie des eaux de l'Oued Bhirine jusqu'à concurrence de 100 m3 par jour pendant 8 mois de chaque année pour irriguer une parcelle de 2 Ha de cultures maraichères sera soumise à une enquête administrative de quinze jours conformément aux dispositions du Code des Eaux (loi n° 75-16 du 31 mars 1975).

Un avis sera affiché :

1°) au siège du Gouvernorat de Silliana

2°) au Tribunal de 1ère instance de Silliana

3°) au Délégation de Bargou

4°) dans les différents marchés du Gouvernorat de Silliana

5°) dans les principaux centres du Gouvernorat de Silliana

La demande présentée le 1er octobre 1983 par Monsieur **Ammar Ben Abidi Ben Ali Ben Ammar**, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser une partie des eaux de l'Oued Drija jusqu'à concurrence de 100 m3 par jour pendant 8 mois de chaque année pour irriguer une parcelle de 2 Ha de cultures maraichères sera soumise à une enquête administrative de quinze jours conformément aux dispositions du Code des Eaux (loi n° 75-16 du 31 mars 1975).

Un avis sera affiché :

1°) au siège du Gouvernorat de Silliana

2°) au Tribunal de 1ère instance de Silliana

3°) au Délégation de Bargou

4°) dans les différents marchés du Gouvernorat de Silliana

5°) dans les principaux centres du Gouvernorat de Silliana

La demande présentée le 1er octobre 1983, par Monsieur **Amor B. Mohamed Chroud**, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser une partie des eaux de l'Oued Bhiri jusqu'à concurrence de 100 m3 par jour pendant 8 mois de chaque année pour irriguer une parcelle de 2 Ha de cultures maraichères sera soumise à une enquête administrative de quinze jours conformément aux dispositions du Code des Eaux (loi n° 75-16 du 31 mars 1975).

Un avis sera affiché :

1°) au siège du Gouvernorat de Silliana

2°) au Tribunal de 1ère instance de Silliana

3°) au Délégation de Bargou

4°) dans les différents marchés du Gouvernorat de Silliana

5°) dans les principaux centres du Gouvernorat de Silliana

La demande présentée le 1er octobre 1983, par Monsieur **Mohamed B. Amor B. Essaid**, en vue d'obtenir l'autorisation d'utiliser une partie des eaux jusqu'à concurrence de 120 m3 par jour de l'Oued Drija pendant 8 mois de chaque année pour irriguer une parcelle de 2 ha de cultures maraichères sera soumise à une enquête administrative de quinze jours conformément aux dispositions du Code des Eaux (loi n° 75-16 du 31 mars 1975).

Un avis sera affiché :

1°) au siège du Gouvernorat de Silliana

2°) au Tribunal de 1ère instance de Silliana

3°) au Délégation de Bargou

4°) dans les différents marchés du Gouvernorat de Silliana

5°) dans les principaux centres du Gouvernorat de Silliana

Ces avis feront connaître au public qu'une enquête de 15 jours est ouverte un mois après la date de son insertion au Journal Officiel de la République Tunisienne, que les intéressés peuvent prendre connaissance du dossier déposé au siège du Gouvernorat, tous les jours, les dimanches et les jours fériés exceptés, de 9H. à 11H. et de 15H. à 17H. et consigner leurs observations sur le registre annexé au dossier.

Annonces Légales, Réglementaires et Judiciaires

L'Administration décline toute responsabilité quant à la teneur des annonces

AVIS DE CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

**SOCIETE TUNISIENNE
DES MOTEURS
« SOTUMO »**

S.A. au Capital de 280.000 Dinars
Siège social : 2, Rue Danton Tunis

Messieurs, les actionnaires de la Société Tunisienne des Moteurs « SOTUMO » sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le vendredi 16 décembre 1983, au siège social de la Société 2, Rue Danton - Tunis, en vue de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- 1) Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice clos au 31 décembre 1982.
- 2) Rapport des Commissaires aux comptes sur l'exercice 1982.
- 3) Examen et approbation s'il y a lieu des comptes et bilan au 31 décembre 1983.
- 4) Quitus aux Administrateurs.
- 5) Questions diverses.

Le Conseil d'Administration
N° A-553/1

ETABLISSEMENT D'UN CERTIFICAT DE PROPRIETE

Il est porté à la connaissance du public que Monsieur Ameur Ben Salah Boulila est propriétaire d'une maison d'une superficie de 50 mètres carrés environ, composée de 3 pièces, cuisine et WC et couloir sise à Salambo Cité Nouvelle 5, rue Khémales Hajri limitée au Nord Mohamed Ben Hassine, au Sud route, et à l'Est Mouldi Ajlef, à l'Ouest Ibrahim El Kefi.

Il a procédé à une affaire de propriété devant le Tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le n° 48822 dont jugement sera rendu le 19 décembre 1983, pour tout ce qui a une opposition qu'il intervienne au tribunal accompagné le pièces justificatives.

N° A-554/1

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE REASSURANCE « TUNIS-RE »

S.A. au Capital de 2.000.000 Dinars
Siège social
86, Rue de Palestine - Tunis

Messieurs les actionnaires de la Société Tunisienne de Réassurance « TUNIS-RE » sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 28 décembre 1983, à 11h. à son siège social à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

- Rapport du Conseil d'Administration sur la Gestion du Premier Exercice (1er avril 1981 au 30 juin 1983).
- Rapport du Commissaire aux Comptes sur le même Exercice.
- Approbation du Bilan et Comptes du dit Exercice.
- Quitus aux Administrateurs.
- Désignation d'un Commissaire aux Comptes.
- Questions diverses.

Le Conseil d'Administration

N° A-555/1

AVIS DE REPORT DE LA DATE DE REUNION DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE

**Société Tunisienne d'Engrais
Chimiques
S.A au Capital de 1.500.000 Dinars
Siège Social
20, Rue d'Irak - Tunis**

Les actionnaires de la Société Tunisienne d'Engrais Chimiques sont convoqués en assemblée générale extraordinaire pour le jeudi 15 décembre 1983 (prévu initialement pour le 8 décembre 1983) à 10 H. au siège social 20, Rue d'Irak - Tunis aux fins de statuer sur l'ordre du jour suivant :

**Augmentation du capital social
Modification de l'article sept des
statuts**

**Le Conseil d'Administration
N° 494 - C/1**

AVIS DE VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES SUITE A UNE SAISIE IMMOBILIERE

Etude du Maître Khaled Ghannouchi
Avocat à la Cour de Cassation
9, Rue de l'Abattoir - GABES
Tél. : 20.358

POURSUIVANT : Houcine Ben Abdallah Ben Mohamed Rhaïem, journalier demeurant Rue 8 Mai 1945 N° 13 Immeuble (D) 1er étage Armageuil Arrondissement de leslbourg 91290 FRANCE

PARTIE SAISIE : Ali Ben Abdallah Ben Mohamed Ben Rhaïem Commerçant demeurant Rue Habib Bourguiba - GABES

L'AVOCAT POURSUIVANT : Maître Khaled Ghannouchi Avocat Près la Cour de Casation 9, Rue de l'Abattoir Gabès

IMMEUBLE MIS EN VENTE : la totalité de la maison d'habitation sise Rue de Gafsa N° 15 à Gabès se compose de 4 pièces entre lesquelles se trouve un couloir, au fond de ce couloir se trouve une cloison et derrière cette cloison se trouve une cuisine et un W.C. le plafond est en dalle le sol est dépourvu de carrelages, la maison est limitée à l'Ouest par la rue de Gafsa où se trouve la porte d'entrée à l'Est par Ali ben Brahim au Sud par un garage d'une villa au Nord par Sellami Nouri

MISE A PRIX : Trois milles dinars à y ajouter les frais de la vente Il sera procédé à l'adjudication le lundi 9 janvier 1984, à 9h. du matin à la chambre des criées près le tribunal de 1ère instance de Gabès

La visite de l'Immeuble tous les jours de 8h. à 5h du soir,

Pour prendre connaissance du cahier des charges s'adresser au greffe du tribunal de 1ère instance de Gabès ou au Cabinet de Maître Khaled Ghannouchi l'Avocat poursuivant

L'Avocat Khaled Ghannouchi

N° 495 - C - /1

NOMINATION D'UN GERANT
SOCIETE REIHNER MODEN
 S.A. au Capital de 5.000.000 Dinars
 Zone Industrielle La Hencha
 Gouvernorat de Sfax

Suivant procès verbal d'une Assemblée Générale en date du 19 novembre 1983, enregistré à Djebe-niana, le 21 novembre 1983, vol. 50, série 411, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance à Sfax.

Monsieur Harold Dudeck est nommé gérant de la société avec les pouvoirs les plus étendus à partir du 1er septembre 1982.

N° B-2568/1

AVIS

Monsieur Ali Ben Ali Soula, annonce qu'il avait acheté un terrain à Ehabek à la Marsa.

1) Parcelle de terre : Cet objet a été marqué sous le n° 36171, au nom de Monsieur Ahmed Kilani Amar Soued.

2) Parcelle de terre : Qui est l'objet marqué sous le n° 35750 au nom de Monsieur Hédi Saïd Soued.

Ont achetés les deux terrains pour la procuration enregistrée aux finances au nom de Monsieur Ali Soula celui qui a le droit de refuser contacter le 29 rue Malta Seghira Tunis, dans un délai 15 jours après cet avis.

N° B-2569/1

CREATION D'UNE ASSOCIATION

Une association culturelle portant le nom de l'association du festival d'Agareb de Fantasia a pris son visa officiel (loi du 7 novembre 1959) n° 22 le 28 octobre 1983 à Agareb de ses buts : améliorer la fantasia dans la région et éveiller les jeunes et créer un club fantasia dans la région.

N° B-2570/1

AUGMENTATION DE CAPITAL
Société CYCLO-EXPRESS S.A.R.L.
 Siège Social à Kasserine

En vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 20 juillet 1983, enregistré à Kasserine le 13 septembre 1983, il a été procédé à l'augmentation du capital de la Société Cyclo-Express d'un montant de 7500 dinars pour

la création de 750 actions nouvelles avec l'admission d'un nouvel associé et amendement de l'article N° 11 du statut de la société suite à cette augmentation le capital est passé à 10500 dinars.

Ont été déposés au greffe du tribunal de 1re instance de Kasserine :

2 exemplaires du procès verbal de l'assemblée pénérale extraordinaire enregistrés à Kasserine, le 13 septembre 1983 vol. 20, Folio 55 Case 3048.

2 exemplaires de la liste des souscripteurs;

2 exemplaires de la déclaration de souscription et de versement.

N° B-2571/1

LOCATION
DE FONDS DE COMMERCE

Par acte sous seing privé en date du 18 novembre 1983, enregistré à Tunis le 21 novembre 1983 (vol. 878 série bis case 681) Mr. Sadok B. Ail Bouassida a loué son fonds de commerce de Bois et Derivés sis au 39 Rue Bab Souika à Tunis à Mr. Mahmoud B. Ahmed Soussi pour une année ferme à compter du 16 novembre 1983 un avis similaire sera paru au journal « La Presse » du 25 novembre 1983

Pour Avis
 N° B-2572/1

CREATION D'UNE ASSOCIATION

Suite à l'article 4 du décret du 7 novembre 1959, il a été formé une association portant le nom : Amicale de la famille du lycée 15 novembre 1955, sise au lycée 15 novembre 1955, Route El Ain - Sfax

Son Role : La liaison entre les personnels et les parents.

Visa Gouvernorat : N° 26 du 21 novembre 1983.

N° B-2573/1

AVIS DE NOMINATION
DE
COMMISSAIRE AUX COMPTES
AUX ATELIERS MECANIKES
DU SAHEL

Société Anonyme
 au Capital de 2.150.000 Dinars
 Siège social
 Rue Ibn Khaldoun - Sousse
 — TUNISIE —

Suivant procès verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ord-

naire du 10 juin 1983, tenue à Sousse, Monsieur Mongi Laatiri a été nommé en qualité de Commissaire aux comptes à la Société les Ateliers Mécaniques du Sahel, rue Ibn Khaldoun - Sousse, pour une durée de Trois ans.

Le Conseil d'Administration
 N° B-2574/1

NOMINATION D'UN PRESIDENT
DIRECTEUR GENERAL
LES ATELIERS MECANIKES
DU SAHEL

Société Anonyme
 au Capital de 2.150.000 Dinars
 Siège social
 Rue Ibn Khaldoun - Sousse
 — TUNISIE —

Du procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 4 novembre 1983, enregistré à Sousse le 21 novembre 1983, A.C. vol. 403, n° 522. Il appert que Monsieur Mohamed Ayachi a été nommé Président Directeur Général de la Société en remplacement de Monsieur Mohamed Jegham, avec tous les pouvoirs prévus aux statuts de la Société.

Le Conseil d'Administration
 N° B-2575/1

REALISATION
AUGMENTATION DU CAPITAL

SOCIETE
DE CONGELATION DE POULPES
DE TOUS PRODUITS
DE PECHE ET AGRICOLE
(SO CE PA)

S.A au Capital de 120.000 Dinars
 Siège social : Sfax Imn.
 Le Colisée Escalier A 2ème Etage

L'augmentation du capital de la Société de Congélation de Poulpes, de tous Produits de Pêche et Agricole (SOCEPA- décidée par l'A.G.E. du 5 juin 1983, portant le capital de 120.000 dinars à 180.000 dinars. par l'émission de 1200 actions de 50 dinars chacune a été réalisée.

En conséquence l'article 6 des statuts a été modifié comme suit :

Capital social : Le capital de la société est fixé à 180.000 dinars divisé en 3600 actions de 50 dinars chacune, dont 3000 actions souscrites en espèces et 600 actions par incorporation des réserves.

Deux exemplaires de chacun des documents suivants ont été dépo-

sés au greffe du tribunal de 1ère instance de Sfax, le 28 novembre 1983, sous le n° 369/83.

— Statuts mis à jour au 23 novembre 1983, enregistrés à Sfax, AC le même jour folio 62, n° 308.

— Liste des souscripteurs et état des versements, enregistrés à Sfax, A.C. le 23 novembre 1983, case 307, folio 61.

— Déclaration de souscription et de versement reçue par Monsieur le Receveur des Actes Civils à Sfax, et enregistrée à Sfax, A.C. le 23 novembre 1983, case 316, folio 61.

P/Le Conseil d'Administration
N° B-2576/1

AVIS PROJET TOURISTIQUE « LAYALI EL HAMMAMET »

Monsieur Mohamed Kamel Mahrez, informe le public qu'en vertu du procès verbal de l'huissier notaire Monsieur Mohamed Boukhirs n° 2395, du 14 septembre 1983, il a mis fin à la procuration qu'il a donné à Monsieur Mohamed Ben Salem Ben Hafdhallah, demeurant à Hammamet en vue de la réalisation du projet touristique « Layali El Hammamet ». Par conséquent tout acte passé après la date du 14 septembre 1983, avec les tiers par Monsieur Mohamed Ben Salem B. Hafdhallah au nom de Monsieur Mohamed Kamel Mahrez sera inopposable à ce dernier et sera considéré comme nul et non avenu, et n'engagera que la responsabilité de Monsieur Mohamed Ben Salem Ben Hafdhallah.

N° B-2577/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L. SOCIETE INDUSTRIELLE DU VERRE « S I V »

Par acte sous seing privé en date du 14 décembre 1982, à Tunis, enregistré à Tunis, le 14 décembre 1982, vol. 869, série 1, case 579, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance à Tunis, sous le n° 1012/11 en date du 4 août 1983.

Il a été constitué une S.A.R.L. dont la raison sociale est : Société Industrielle du Verre

Sigle : « S I V »

Capital : 26.000 dinars

Siège social provisoire : 2, rue n° 1 Cité El Khadra - Tunis

Durée : 50 ans

Objet : Façonnage, transformation du verre plat et miroiterie

Gérance : Monsieur Lakhdar Mohamed-Ali est nommé gérant de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

N° B-2578/1

CREATION D'UNE ASSOCIATION

L'Annexe de l'Ecole Normale d'Instituteurs a créé une association dite « association de développement du travail manuel » agréé par le ministère de l'intérieur en date du 23 juin 1982 sous le n° 306. Parmi ses objectifs le développement du travail manuel et favoriser l'intégration de ses élèves dans le milieu professionnel.

N° B-2579/1

ASSOCIATION DE LA LEXICOGRAPHIE ARABE EN TUNISIE

Une association scientifique et culturelle portant le nom de « L'Association de la Lexicographie Arabe ne Tunisie » vient d'être constituée à Tunis, et d'avoir le Visa le 9 novembre 1983, sous le n° 5125.

L'Association s'intéresse essentiellement aux problèmes du Dictionnaire Arabe aux niveaux de la théorie et de la pratique. Elle est dirigée par le Comité provisoire suivant :

— Mohamed Rached Hamzaoui : Président

— Ahmed El Ayed : Vice Président

— Ibrahim Ben M'Rad : Secrétaire Général

— Abdellatif Abid : Trésorier

— Jilani Ben Haj Yahia : Responsable des Colloques

— Mohamed Salah Ben Amor : Responsable de l'Edition et de l'Information.

L'Association a pris pour siège le Club Culturel Aboul-Qacem Ach-Chabbi, 77, bis Avenue Bellevue, El Ouardia, Tunis. Tél : 490.935.

P/Le Comité

Le Secrétaire Général

Brahim Ben M'rad

N° B-2580/1

CONSTITUTION DE SOCIETE BOULANGERIE MODERNE DU SUD

Par acte s.s.p. en date du 10 novembre 1983, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée entre Messieurs Kharrat Mohamed Ben Mekki et Kharrat Mourad.

Objet : Fabrication et vente du pain et dérivés.

Dénomination : Boulangerie Moderne du Sud.

Siège social : Route El Ain Merkez Ben Falima km 6, - Sfax.

Durée : 99 an.

Capital social : 19.000.000 dinars.

Une copie du présent avis a été enregistré le 15 novembre 1983, sous le n° 180, folio 32, à la recette de Sfax, et déposé au greffe du tribunal de Sfax, le 23 novembre 1983.

N° B-2581/1

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte s.s.p. en date à Tunis du 1er novembre 1983, enregistré aux A.C. le 9 novembre 1983, vol. 880, série I, case 146, il a été constitué une S.A.R.L. aux caractéristiques suivantes :

Dénomination : SOCOPIA SARL

Objet : Commercialisation de pièces autos, pneumatiques, batteries et tolérances.

Capital social : 5.000.000 dinars divisé en 500 parts de 10 dinars chacune.

Siège social : 5, rue 10 141 à El Ouardina - Tunis.

Pour Avis

N° B-2582/1

CESSION DE PARTS SOCIALES SOCIETE YOKO

SARL au Capital de 100.000 Dinars
39, Avenue de Paris 1000 RP Tunis

1) Aux termes d'un acte s.s.p. en date à Sfax du 19 novembre 1983, enregistré à Tunis le 24 novembre 1983, A.C. folio 878, numéro 764, il appert que Mr. Kamoun Mustapha Ben Nouri a vendu et cédé en toute propriété et avec toutes les garanties de fait et de droit, la totalité des 333 parts sociales de 100 dinars

chacune lui appartenant et représentant toute sa souscription au capital de la dite société à Monsieur Kamoun Mohamed Ben Nouri.

2) Aux termes d'un acte s.s.p. en date à Sfax du 19 novembre 1983 enregistré à Tunis le 24 novembre 1983 «AC» folio 878 n° 765, il appert que Melle Sihem Kamoun B. Nouri a vendu et cède en toute propriété et avec toutes les garanties de fait et de droit, la totalité des 333 parts sociales de 100 Dinars chacune lui appartenant et représentant toute sa souscription au capital de la dite société à Monsieur Hédi Kamoun Ben Mohamed.

Deux exemplaires des documents ci-dessus ont été déposés au greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis en date du 26 novembre 1983 sous le n° 1546-1547.

Pour Extrait

N° B-2583/1

CONSTITUTION

**SOCIÉTÉ « EL MAKHA EL ALI »
A SIDI BOUSAID
SARL au Capital de 2.000 Dinars**

Par acte s.s.p. non daté, enregistré à Tunis, (AC) le 17 novembre 1983, vol. 880, série I, case 368, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, le 30 novembre 1983, une S.A.R.L. est constituée entre Messieurs Ben Said Mohamed Tahar et Fils (Hassen, Hichem et Moncef) sous la dénomination de « Société El Makha El Ali de Sidi Bousaid ».

Objet : Exploitation du café dénommé « El Makha El Ali » et en général toutes les activités se rattachant directement ou indirectement à l'objet social de la Société.

Siège social : Sidi Bousaid - El Makha El Ali -.

Durée : 99 ans.

Gérance : Monsieur Moncef Ben Said est nommé Gérant de la Société avec les pouvoirs les plus étendus.

Le Gérant

Moncef Ben Said

N° B-2584/1

AUGMENTATION DE CAPITAL ABSORPTION MARTIN S.A. au Capital de 101.600 Dinars à Menzel Bourguiba

Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 27 juillet 1983, enregistré à Menzel Bourguiba, le 25 novembre 1983, folio 52, case 444, le capital social a été augmenté de 1.600 dinars et ainsi porté à 101.600 dinars.

L'article 6 des statuts a été modifié en conséquence.

Deux exemplaires du procès verbal ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Bizerte le 26 novembre 1983, sous le n° 78.

Le Conseil d'Administration

N° B-2585/1

CESSION DE FONDS DE COMMERCE

En vertu d'un acte sous seing privé du 15 novembre 1983, enregistré le 17 novembre 1983, au bureau des actes judiciaires à Tunis, vol. 878, case 611, Monsieur Noureddine Belghith a vendu à Mlle. Merlem El Ati un fonds de commerce sis au 8, rue Sidi Boudhib destiné à la vente de casse croulante et de poulets rôtis.

Les oppositions au paiement du prix sont recevables au Cabinet de Maître Sassi Ben Halima, 7, rue Ibn Khaldoun Tunis, domicile élu des deux parties et ce dans un délai de 20 jours à partir de la date de la parution de cet avis au Journal Officiel.

N° B-2586/1

AVIS DE FORMATION D'UNE SOCIÉTÉ

Une Société à Responsabilité Limitée a été formée entre Messieurs

— El Hadj Salem Ben Abderrahman Yahyaoui

— Ali Ben El Hadj Salem Abderrahman Isaoui

— Mouldi Ben El Hadj Salem Ben Abderrahman Yahyaoui

— Abdelkrim Ben El Hadj Salem Ben Abderrahman Yahyaoui

— Abdennaceur Ben El Hadj Salem Ben Abderrahman Isaoui

— Abdelkader Ben El Hadj Salem Ben Abderrahman Ben Belgacem

— Abdelhamid Ben El Hadj Salem Ben Abderrahman Isaoui

— domiciliés tous à la Marsa, Cité El Oufekh rue Amilcar N° 38

Objet : Fabrique de pain, vente et commercialisation, toutes les affaires commerciales, financières et mobilières se rapportant à la dite Société.

Durée : Dix ans à partir du 15 septembre 1983.

Siège : Désigné à la cité El Oufekh rue Amilcar N° 38 La Marsa.

Monsieur El Hadj Salem Ben Abderrahman Yahyaoui est nommé gérant de la dite Société.

Cette Société est dénommée : Société El Oufekh de fabrique de pain et dérivés El Hadj Salem Yahyaoui à la Marsa.

Capital : 4.500 dinars divisés en 450 actions.

Le Gérant

N° B-2587/1

ETABLISSEMENT D'UN ACTE DE PROPRIÉTÉ

Monsieur Hédi Ben Mohamed Ben Mohamed Zouari porte à la connaissance du public qu'il est propriétaire d'une parcelle de terre d'une superficie de 179 m2, 38 contenant une maison édifiée, sur la route de Tunis, au Km 3 de Sfax, limitée au Sud par Hédi Ellauati, à l'Est par une entrée, au Nord une impasse et à l'Ouest par Zouari, qu'ayant perdu son titre de propriété et ne l'ayant pas retrouvé en aucune façon, il désire s'en faire délivrer une expédition du registre des deux notaires rédacteurs ayant établi l'original, Amor El Jerbi et Mohamed Elhouze, afin d'être une preuve probante de sa propriété pour la dite parcelle.

En conséquence, toute personne ayant quelque prétention à faire valoir à cet effet doit la produire auprès du tribunal de 1ère instance de Sfax, dans un délai de 70 jours à dater du présent avis faute de quoi, et passé le dit délai, son opposition ne sera plus recevable.

N° B - 2588/1

ETABLISSEMENT D'UN ACTE DE PROPRIÉTÉ

Zbida Bent Ali Siala, Mohamed, Ouahid Ridha, Leila, Souad et Raoudha, enfants de Mohamed Ben Salem Derbal portant à la connaissance du public qu'ils sont propriétaires d'une parcelle de terre d'une superficie d'environ (4) Marjaa sise sur le sentier de Soltania au km6 de Sfax limitée au Sud par El Aidi, à l'Est par une impasse

et Elhaouati, au Nord par El Baklouti et Trabelsi, Ghorbel et Derbel, que le titre de leur propriété s'étant égaré et ne l'ayant pas retrouvé en aucune façon, ils désiraient s'en faire délivrer une expédition du registre des notaires Ahmed Jamoussi, Boubaker Rebaï, Mohamed Karay et Mohamed Sellami, auteurs rédacteurs de l'original de leur acte de propriété, afin d'être produite comme preuve probante de leur propriété pour la dite parcelle.

En conséquence, quiconque a quelque prétention à faire valoir à ce sujet, doit la formuler auprès du tribunal de 1ère instance de Sfax, dans un délai de 70 jours, à compter du présent avis, faute de quoi leur opposition n'est plus recevable passé le dit délai.

N° B - 2589/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L. « P'TIT MOME »

Zone Industrielle - Bou Argoub
Capital : 18.000 Dinars

Suivant acte s.s.p. en date du 11 novembre 1983, enregistré à Tunis A.C. le 17 novembre 1983, vol. 828, série IV, case 578, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Gromballia, le 21 novembre 1983, sous le n° 1586, et enregistré à Gromballia, le 21 novembre 1983, folio 84, case 4, vol. 36, il a été constitué une Société à Responsabilité Limitée.

Dénomination : Société P'TIT MOME.

Objet : Confection de prêt à porter enfant de 0 à 14 ans.

Siège social : Zone Industrielle Bou Argoub.

Capital : 18.000 dinars.

Durée : 99 ans.

Gérance : Mr. Mohamed Hédi Kaâk et Faïza Kaâk née Enhaceur géreront la Société avec les pouvoirs énoncés aux statuts de la Société.

N° B-2590/1

CESSION DE PARTS SOCIALES S.A.R.L. LE COQUILLAGE

Siège social : Gammarth

Par acte sous seing privé en date du 30 juin 1981, enregistré à Tunis, le 17 septembre 1981, vol. 855, case 564. Monsieur Ahmed Ben Kilani Sassi a vendu à Monsieur Hafedh Ben Othman Gandouz les 150 parts

sociales qu'il détient dans la société LE COQUILLAGE.

Le Gérant

Hafedh Gandouz

N° B-2591/1

CONSTITUTION D'UNE S.A.R.L.

Suivant acte s.s.p. rédigé à Tunis le 24 septembre 1983, enregistré à Tunis, le 3 novembre 1983, vol. 878, série bis case 260, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 30 novembre 1983, sous le n° 1566/130, il a été constitué une S.A.R.L.

Dénomination : La Superette de l'Enfant.

Siège social : Rue Aziza Othmana Imm. J. Menzah VII Immeuble Star Immobilière.

Capital social : 10.000 dinars divisé en 1.000 parts de 10 dinars chacune.

Durée : 99 ans.

Objet : La vente de jouets et objets pour enfants et maisons.

Gérance : La gérance est assurée par Madame Hajer Driss pour une durée illimitée.

N° B-2592/1

AVIS DE VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE

ETUDE DE MAITRE
MONCEF KEDOUS
HUISSIER NOTAIRE
3, Rue d'Algérie à Sousse
(Tél : 03 25.791)

Le 22 décembre 1983, à 10h. sur les lieux, il sera procédé à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce indiqué ci-dessous.

Réquerant : Société Cadige Industriel siège social Zone Industrielle le Kram, représentée par son Président Directeur Général.

Partie saisie : Monsieur Ezzeddine Sassi, commerçant en chaussures demeurant rue de l'Indépendance n° 41 à Sousse.

Jugement : Jugement Commercial N° 1496 rendu par le tribunal de 1ère instance de Sousse, le 21 juin 1983.

Désignation du fonds de commerce : Fonds de commerce de vente de chaussures situé au 41, Rue de l'Indépendance à Sousse

(angle rue de l'Indépendance et rue Khaled Ibn El Oualdi) avec tous ses éléments corporels et incorporels.

1) Eléments corporels :

— Comptoir en bois

— Etagères et Rayons en bois

2) Eléments incorporels :

— Le Nom Commercial « Chaussures des amis »

— La Clientèle

— Le droit au bail :

Le fonds de commerce est exploité dans un magasin appartenant à Monsieur Salah Becheur et loué par le défendeur pour 25 dinars par mois sous réserve des majorations légales.

Mise à prix : 500 dinars pour la totalité des éléments corporels et incorporels.

Vente au Comptant majorée des frais.

N° B-2593/1

FAILLITE

Suivant jugement de faillite du 29 novembre 1983, sous le n° 15065 rendu par le tribunal de 1ère instance de Tunis, mise en faillite, la société Cosmoplast S.A.

Sise à la Zone industrielle Yasmina La Marsa, arrêt de paiements le 21 février 1983, le juge commissaire à la faillite Monsieur Khaled Ayari. Le syndic Monsieur Fathi Kabani tous les créanciers sont priés de remettre tous les documents concernant leurs dettes dans un délai de quinze jours entre les mains du syndic Monsieur Kabani, 41, Rue de la Vérité, près Bab Menara, Tunis - Tél. : 160.967.

N° B-2594/1

AVIS

En vertu d'un acte S.S.P. enregistré à Tunis A.C. le 25 Novembre 1983 Vol. 880 Série I. Case 588

Les héritiers Tahar Soltani, demeurant à l'Ariana, Rue de Carthage N° 5 ont rédé à Monsieur Naceur Soltani demeurant à Tunis, le fonds de Commerce de chaussures exploité à Tunis, 20 Rue de la Kasbah

Tout créancier des Vendeurs peut former opposition dans le délai de vingt jours à compter de la présente insertion et à peine de forclusion

Les oppositions seront reçues en le cabinet de Maître Ben Jaafar Mohamed Fayçal, Avocat à Tunis

N° B - 2595/1

CESSION DE PARTS

D'un acte sous seing privé en date du 1^{er} janvier 1983, enregistré à Kairouan, le 24 novembre 1983, A.C. vol. 104, folio 10, case 1719, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1^{ère} instance de Kairouan, il appert que Monsieur Allani Mustapha a cédé à Monsieur Allani Abderrahman, 250 parts sociales de 10 dinars chacune lui appartenant dans la Société.

N° B-2596/1

CESSION DE PARTS

SOCIETE

EN-NASR DE TEXTILES

S.A.R.L au Capital de 10.000 Dinars
Rue Salah Suissi - Kairouan

D'un acte sous seing privé en date du 1^{er} janvier 1983, enregistré à Kairouan, le 24 novembre 1983, A.C vol. 104 folio 10 case 1718, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Kairouan, il appert que Monsieur Allani Mahmoud a cédé à Monsieur Allani Rachid 250 parts sociales de 10 dinars chacune lui appartenant dans la Société.

N° B-2597/1

SOCIETE D'HOTELERIE

ET DE LOISIR SAHEL

HOTEL ENNOUR

S.A. au Capital de 30.000 Dinars
dont le Siège est à Tunis

Par procès verbal enregistré à Tunis, le 14 novembre 1983, vol. 880 série I, case 237, le numéro d'immatriculation du terrain situé à la Zone Touristique de Sousse, tel qu'indiqué à tous les procès verbaux désignés à l'insertion n° 478 A-1 du Journal Officiel du 27 septembre 1983, concerne bien le n° 70974 et non pas le n° 70944.

N° B-2598/1

CONSTITUTION D'UNE SARL

Suivant acte s.s.p enregistré à Jemmal le 14 novembre 1983, vol. 58, série 3, case 15 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1^{ère} instance de Jemmal sous le numéro 445/132 il a été constitué une SARL.

Dénomination : Société Commerciale de Matériaux et d'équipements Sanitaires du Centre SOCOMASAC

Objets : La commercialisation de tous les matériaux de construction d'équipements sanitaires

Durée : 99 ans

Siège social : Avenue Béchir Sfar Jemmal

Capital : 55.000 Dinars

Gérance : Mr Mohamed Tahar Mlayah pour la durée de la société avec les pouvoirs les plus étendus.

N° 846 - D/1

AVIS

Omnium de Matériaux Préfabriqués

« O.M.P. »

S.A au Capital de 2.800.000 Dinars

Siège Social

Autoroute du Sud Km 4,700

B.P N° Ben Arous

Il appert du P.V de l'assemblée générale ordinaire annuelle des actionnaires de l'Omnium de Matériaux Préfabriqués en date du 6 octobre 1983, enregistré à Tunis A.C le 1^{er} novembre 1983, volume 879, série I, case 699, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de 1^{ère} instance de Tunis le 15 novembre 1983 que Mr Rached Fourati est désigné et a accepté de remplir les fonctions de commissaire aux comptes de la Société pour une durée de 3 ans à compter de l'exercice 1983.

Pour Extrait

N° 847 - D/I

FAILLITE

Suivant jugement numéro 1985 du 14 novembre 1983 le tribunal de première instance de Sfax a pro-

noncé la faillite du nommé : Mohamed Ben Salem Mestiri commerçant de bonetterie à Sfax.

Adresse d'habitation : Avenue Habib Chaker - Sfax

Adresse du Commerce : Avenue Habib Chaker - Sfax

Adresse du succursale : Le Collisé I - Sfax

Juge Commissaire : Mr. Monji Dumak Syndic Mr. Ahmed Mlik Comptable Expert

Date de cessation de payement : 28 août 1982.

Les créanciers de cette faillite sont priés de produire leur titres de créance la quinzaine (15 jours) de cette publication entre les mains du syndic à son cabinet sis Rue Louzara Collisé II 3000 - Sfax.

Le Syndic

Ahmed Mlik

N° 848 - D/2

CREATION D'ASSOCIATION

Il est crée une association culturelle dénommée « Association du Festival International de Sfax » dont le but est d'animer la ville de Sfax et d'organiser un festival annuel, et dont le siège est sis à la Maison de la Culture de Sfax. L'association a été agréée par le gouvernement de Sfax en date du 19 mai 1983 (numéro du visa 15).

N° 849 - D/2

CONSTITUTION D'UNE ASSOCIATION

Une association Socio-Culturelle régie par la loi du 7 novembre 1959 est constituée à Sousse.

Dénomination : Club Socio-Culturel de la Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire de Sousse.

But : Organisation d'activités Socio-Culturelles et Sportives au profit des adhérents.

Visa : N° 003 en date du 9 octobre 1982.

N° D-850/1

Adjudications et Appels d'offres

**ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
DU SAHEL CENTRAL
ET DU SAHEL SUD
FOURNITURE
TRANSPORT ET MONTAGE
DES EQUIPEMENTS
HYDRO MECANQUES
DE LA STATION DE POMPAGE
DE SIDI NAIJA**

**SOCIETE NATIONALE
D'EXPLOITATION
ET DE DISTRIBUTION DES EAUX**

Les entreprises intéressées à participer à l'appel d'offres cité ci-dessus sont informées que la date limite des remises des offres prévue au 1er décembre 1983, est reportée au 23 décembre 1983, à 10h. au 23, rue Jawahar Lal Nehru Montfleury à Tunis.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures.

N° E-306/3

**ALIMENTATION
EN EAU POTABLE
DE METLAOUI ET M'DILLA
S.O.N.E.D.E.**

La Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux lance un Appel d'Offres pour la fourniture et l'installation des équipements Electro-Mécaniques suivants :

Lot 1 : M'Dilla
Equipement d'un forage et d'une station de reprise

Lot 2 : Mélaoui : Equipement de deux forages

Le Lot 1 est financé partiellement par la B.I.R.D. Ne peuvent participer au lot 1 que les entreprises des pays membres de la B.I.R.D., celles de la Suisse et Taiwan.

Le Lot 2 est financé par la S.O.N. **E.D.E.**

Les entreprises intéressées à participer à cet Appel d'Offres peuvent se procurer les dossiers auprès du service des marchés de la S.O.N. E.D.E. au 23, rue Jawahar Lal Nehru - Montfleury - Tunis, contre paiement de 100 dinars Tunisiens.

Les offres doivent être remises à la S.O.N.E.D.E. au plus tard le 6 janvier 1984, avant 10 heures.

L'ouverture des plis aura lieu le même jour à 11 heures.

N° E-307/3

AVIS D'APPEL D'OFFRES N° 1/84

Direction Régionale de l'Enseignement
Secondaire du Centre à Sousse

La Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire de Sousse se propose de lancer un appel d'offres pour acquérir des matières premières, du matériel et des fournitures de bureaux pour ses besoins et ceux des établissements techniques et pro-

fessionnels des gouvernorats de Sousse et Kairouan.

Lot No 1 : Bois
Lot No 2 : Tubes et fer
Lot No 3 : Electricité
Lot No 4 : Quincaillerie
Lot No 5 : Matériaux de construction
Lot No 6 : Peinture
Lot No 7 : Tissus
Lot No 8 : Mercerie
Lot No 9 : Papier héliographique
Lot No 10 : Papiers
Lot No 11 : Fourniture de bureaux

Les fournisseurs intéressés par cet appel d'offres peuvent se présenter à la Direction Régionale de l'Enseignement Secondaire rue, Béchir Sfar à Sousse service Administratif et Financier de 8h. à 12h. du matin et de 14h. à 17h. du soir tous les jours ouvrables, pour consulter le cahier des charges et les listes détaillées des différents Lots

Les soumissions doivent être placées sous double enveloppe cachetée. L'Enveloppe intérieure sur laquelle est inscrit le nom du candidat contient la Soumission remplie, datée et signée. L'Enveloppe extérieure porte l'indication " A ne pas ouvrir - Appel d'offres N° 1/84 " et doit contenir :

- Un certificat de non faillite
- Une Attestation fiscale justifiant que le soumissionnaire est en règle en Regard de la Direction Générale des impôts
- Un certificat d'affiliation à la CNSS

Les plis doivent être envoyés par la poste et Recommandés au plus tard le 20 décembre 1983 délai de Rigueur

N° 308 - E - /3

Pour la légalisation de la signature : Le Président de la Municipalité

Certifié conforme : Le Président-Directeur Général de l'I.O.R.T.

EN VENTE

PRIX	PRIX
Barème I.T.S. et C.P.E. (1983) 3 D, 000	Recueil des arrêts rendus par le Tribunal Administratif 1978 «nouveau» 4 D, 000
Constitution de la République 0 D, 150	Loi des Finances 1981 extrait du Journal Officiel de la République Tunisienne N° 78 de 1980 0 D, 950
Accord C.E.E. 1 D, 000	Loi des finances 1982 extrait du Journal Officiel de la République Tunisienne N° 84 de 1981 1 D, 500
Affiche portant résumé des principales dispositions de la loi du 11 décembre 1957 relative au régime de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles 0 D, 250	Recueil des circulaires 1976 1 D, 250
Bulletin Officiel de la Direction des Impôts 0 D, 400	Recueil des circulaires 1977 1 D, 500
Code des Obligations et des Contrats.... 2 D, 000	Recueil des circulaires 1978 1 D, 500
Code de Commerce 2 D, 000	Recueil des circulaires 1979 1 D, 500
Code du Pêcheur 0 D, 600	Recueil des circulaires 1980 1 D, 500
Code de la Presse 1 D, 500	Table Chronologique (1980) 0 D, 400
Code du Statut Personnel 1 D, 000	Tables des matières (1978 à 1980) 0 D, 400
Code de la Nationalité Tunisienne 1 D, 000	Barème indiciaire 0 D, 200
Code de la Route 2 D, 000	Tableaux d'avancement des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif .. 0 D, 400
Code de Travail 3 D, 000	Tarif des Droits de Douanes à l'Importation et à l'Exportation 3 D, 500
Code des droits réels 2 D, 500	Tarif des Droits de Douanes 1983 9 D, 000
Code de la Comptabilité Publique 3 D, 500	Avis de commerce extérieur et de change N° 1 2 D, 000
Code Pénal 1 D, 250	Salaires et indemnités 1982 1 D, 200
Recueil des arrêts rendus par le Tribunal Administratif 1975-1976-1977 3 D, 000	Conventions Nationales Collectives (Divers secteurs) 1 D, 000

Règlement par mandat poste, chèque bancaire ou chèque postal, C.C.P. 610-15 Tunis, (frais en sus)

A votre disposition à l'IORT:

tirés à part du JORT,
conventions collectives nationales,
éditions spéciales et recueil de textes

Vient de paraître

**CODE
DU TRAVAIL**

Prix : 37,000

En vente à l'IORT à Radès, Km 2
ou à son bureau de Tunis : 1, rue Hannon.

Toutes commandes par voie postale sont majorées
de cent millimes par exemplaire pour frais d'expédition

Journal Officiel de la République Tunisienne

(Bihebdomadaire)

Composé et tiré sur les presses de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne

Les abonnements, achats de numéros et remise des ordres d'insertion d'annonces et d'avis d'appels d'offres peuvent s'effectuer :

Au siège de l' I. O. R. T. :

Radès, Km 2

Téléphones : 299.914
299.224

Au bureau de Tunis :

1, rue Hannon

Téléphone : 243-873

Edition originale : 225 Millimes
Edition française : 300 Millimes
Les annonces (la ligne) : 375 Millimes
Comptes financiers (la page) : 70 Dinars

ABONNEMENT ANNUEL *			
PAYS	EDITION Originale	TRADUCTION Française	Edition Originale et sa Traduction
	(Dinars)	(Dinars)	(Dinars)
Tunisie-Algérie-Maroc ...	12	14,500	19,500
Autres Pays	16,500	19,500	25

* Pour l'Etranger, frais d'envoi en sus

Le règlement des factures et achats s'effectue exclusivement au comptant, par chèque ou virement bancaire à l'ordre de :

**Imprimerie Officielle
de la République Tunisienne**

C. C. P. N° 610-15 à Tunis
S. T. B. Tunis 57 60 88
S. T. B. Mégrine 450 225 206
B. N. T. Tunis 006 046
U. I. B. Agence A 35 70 100
Banque du Sud - Radès 09 47 00103